DOPRAVNÍ A ENERGETICKÝ STAVEBNÍ ÚŘAD

SAMOSTATNÉ ODDĚLENÍ VYVLASTNĚNÍ A PRÁVNÍCH ČINNOSTÍ MORAVA
Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

SPIS. ZN.: SZ DESU/021/036123/26
Č.J.: DESU/032/037504/26
VYŘIZUJE: Mgr. Jaromír Čumíček, LL.M.
TEL.: +420 601 208 457
E-MAIL: jaromir.cumicek@desu.gov.cz

DATUM: 20.10.2026

ROZHODNUTÍ

Výroková část:
Dopravní a energetický stavební úřad, Samostatné oddělení vyvlastnění a právních činností Morava (dále jen „odvolací správní orgán“), jako odvolací správní orgán příslušný podle § 89 odst. 1 a § 178 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), přezkoumal odvolání, které dne 28.08.2026 podala paní Zdenka Šillerová, nar. 5. 1. 1960, Nová Ves 265, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí (dále jen "odvolatelka"), proti rozhodnutí č. j. MSK 104562/2026 (spis. zn. KSÚ/14826/2026/Nik), které dne 07.08.2026 vydal

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, krajský stavební úřad

(dále jen "prvoinstanční správní orgán", nebo „krajský úřad“) jímž byla dle ust. § 100 odst. 6 zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zamítnuta žádost odvolatelky o povolení obnovy řízení ukončeného rozhodnutím téhož krajského úřadu č. j. MSK 125164/2023 ze dne 22. 3. 2024 (sp. zn. KSÚ/22293/2023/Nik). Uvedeným rozhodnutím prvoinstanční správní orgán přezkoumal v odvolacím řízení rozhodnutí Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, odboru regionálního rozvoje a stavebního úřadu (dále jen „speciální stavební úřad“) č. j.: MUFO 62670/2023 ze dne 29. 05. 2023, jímž speciální stavební úřad dle ust. § 94p odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění do 31.12.2023, a ust. § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění do 31.12.2023 vydal společné povolení pro stavbu

„Příjezdová komunikace k. ú. Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí"

na pozemcích parc. č. 190/2, 190/9, 190/11, 190/12, 190/13, 190/15, 190/16, 190/17, 190/38, 190/39, 190/44, 1304/2, 1310/1, 1310/2, 1310/3, 1310/4 a 1310/5 v k. ú. Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí, a také podle ustanovení § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění předpisů platných v době vydaného rozhodnutí, povolil kácení v tomto výroku rozhodnutí specifikovaných dřevin, přičemž rozhodl o změně části uvedeného rozhodnutí a ve zbytku jej potvrdil. Rozhodnutí krajského úřadu č. j. MSK 125164/2023 ze dne 22. 3. 2024 nabylo právní moci dne 09.04.2024.

Odvolací správní orgán na základě tohoto přezkoumání podle § 90 odst. 5 správního řádu odvolání

z a m í t á

a rozhodnutí prvoinstančního správního orgánu vydané dne 07.08.2026 pod č. j. MSK 104562/2026

p o t v r z u j e.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Zdenka Šillerová, nar. 5. 1. 1960, Nová Ves 265, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Odůvodnění:
Odvolacímu správnímu orgánu bylo dne 07.10.2026 postoupeno usnesením Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen „ministerstvo“) vydaným dne 06.10.2026 pod č.j. MMR-70436/2026-83 podání odvolatelky, resp. spis s podaným odvoláním. Ministerstvo při zohlednění přechodných ustanovení § 330 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),

dospělo k závěru, že příslušným odvolacím správním orgánem k provedení odvolacího řízení, resp. k postupu dle § 89 a násl. správního řádu v dané věci, je Dopravní a energetický stavební úřad, a to navzdory (dle ministerstva) nesprávnému poučení o opravném prostředku v rozhodnutí krajského úřadu ze dne 7. 8. 2026, který uvedl, že *„příslušným odvolacím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR“*. Ministerstvo proto podání, resp. odvolání podatelky předalo Dopravnímu a energetickému stavebnímu úřadu, jakožto věcně a místně příslušnému odvolacímu správnímu orgánu v dané věci, neboť dle § 33 odst. 1 písm. a) stavebního zákona je Dopravní a energetický stavební úřad nadřízeným správním orgánem krajského stavebního úřadu ve věcech staveb silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací.

Odvolací správní orgán se nejprve zabýval otázkou, zda je podané odvolání odvoláním řádným. Odvolání je řádné tehdy, pokud je podáno v zákonem stanovené lhůtě a k tomu oprávněným subjektem. Odvolatelka je vlastníkem sousedních pozemků řešené stavby, konkrétně parc. č. 166/1 a 190/24 v katastrálním území Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí a je, resp. byla účastníkem společného územního a stavebního řízení podle ust. § 94k písm. e) minulého znění stavebního zákona, jako osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno. Je tedy i osobou oprávněnou k podání odvolání v řízení o žádosti o obnovu. Dle ust. § 83 odst. 1 správního řádu činí odvolací lhůta 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Z předloženého spisového materiálu bylo zjištěno, že odvolatelka odvoláním napadené rozhodnutí obdržela dne 13.8.2026 a podala proti němu odvolání dne 28.08.2026, tedy v poslední den možné lhůty. Odvolací správní orgán z výše uvedeného postupu ministerstva a z textu předložení odvolání dovodil, že se jedná o odvolání podané včas, neboť platí, že nesprávné poučení o odvolání nemá vliv na zákonnost rozhodnutí jako takového. Vzhledem k tomu, že odvolatelka jako účastník řízení byla nesprávně poučená správním orgánem prvního stupně o tom, který správní orgán bude o podaném odvolání rozhodovat, prodloužila se odvolatelce lhůta pro podání odvolání ve smyslu ust. § 83 odst. 2 správního řádu na 90 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, nicméně jak je zřejmé z textu výše, odvolatelka své odvolání podala v obecné lhůtě dle ust. § 83 odst. 1 správního řádu, čili její odvolání včasné a s ohledem na přípustnost i řádné.

I. Vymezení předmětu odvolacího řízení

Napadeným rozhodnutím ze dne 07.08.2026 pod č. j. MSK 104562/2026 krajský úřad zamítl žádost odvolatelky ze dne 26. 5. 2026 o povolení obnovy řízení ukončeného jeho rozhodnutím č. j. MSK 125164/2023 ze dne 22. 3. 2024, sp. zn. KSÚ/22293/2023/Nik, které nabylo právní moci dne 9. 4. 2024. Tímto rozhodnutím krajský úřad podle § 90 odst. 1 písm. c) správního řádu v části změnil rozhodnutí speciálního stavebního úřadu č. j. MUFO 62670/2023 ze dne 29. 5. 2023 (sp. zn. MUFO_S 632/2021), a ve zbývající části jej potvrdil.

Proti tomuto rozhodnutí (č. j. MSK 104562/2026) podala dne 28.8.2026 odvolatelka své odvolání, ve kterém uvedla jako důvody[1]:

- Odvolatelka považuje napadené rozhodnutí za nepřezkoumatelné, neboť se podle ní krajský úřad nevypořádal s důvodem obnovy řízení uvedeným v žádosti, spočívajícím v nepravdivosti speciálním stavebním úřadem na str. 19 jeho rozhodnutí uváděné šířky veřejného prostranství komunikace na pozemku parc. č. 1304/2 v rozsahu 8 m se zásahem do pozemků parc. č. 166/1 a 190/24 s ohledem na údaj v evidenci katastru nemovitostí na LV č. 1, z něhož plyne, že šířka pozemku parc. č. 1304/2 po celé délce činí přibližně 6 m.

- Odvolatelka namítá, že se krajský úřad nezabýval skutečností, že veřejné prostranství mezi pozemky parc. č. 166/1 a 190/24 v rozsahu přibližně 6 m po celé délce pozemku parc. č. 1304/2 vzniklo před 1. 1. 2007, přičemž poukazuje na bod 22 rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 199/2025-78 ze dne 12. 3. 2026.

- Rozhodnutí krajského úřadu je podle odvolatelky nezákonné, neboť o námitce podjatosti, kterou vznesla v rámci žádosti o obnovu řízení, dosud nerozhodl služebně nadřízený pracovníků Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, odboru regionálního rozvoje a stavebního úřadu. Podle odvolatelky není dán po dobu, než bude o námitce systémové podjatosti rozhodnuto, předpoklad pro vydání rozhodnutí o její žádosti o obnovu řízení.

Odvolatelka navrhla, aby Ministerstvo pro místní rozvoj[2] jako nadřízený správní orgán zrušilo napadené rozhodnutí, a věc vrátilo krajskému úřadu k dalšímu řízení.

Krajský úřad v předání spisu ministerstvu uvedl, že *„má za to, že se se všemi argumenty uváděnými v odvolání řádně vypořádal v odůvodnění napadeného rozhodnutí“*. Dále konstatoval, že:

„… se krajský úřad opakovaně zabýval otázkou nutnosti aplikace ust. § 22 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění platném a účinném do 31. 12. 2023, tedy požadavku na šíři veřejného prostranství v situaci, kdy dochází pouze k rozšíření stávající pozemní komunikace o výhybnu v rámci již existujícího veřejného prostranství. Této otázce se krajský úřad věnoval již ve svém rozhodnutí č. j. MSK 125164/2023 ze dne 22. 3. 2024, shodně pak byla řešena Nejvyšším správním soudem (na který se odvolatelka s kasační stížností obrátila) v rozsudku č. j. 1 As 199/2025-78 ze dne 12. 3. 2026, a nakonec také v odvoláním napadeném rozhodnutí o zamítnutí žádosti odvolatelky o obnovu řízení č.j.: MSK 104562/2026 ze dne 7. 8. 2026.

Nejvyšší správní soud v bodě 22 rozsudku č.j. 1 As 199/2025-78 ze dne 12. 3. 2026, na který sama odvolatelka v odvolání poukazuje, uvádí: „Dle § 22 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., platí, že „[n]ejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek rodinného domu, je 8 m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 6,5 m.“ Citované ustanovení se týká vymezování pozemků a umísťování staveb na nich, aplikuje se proto v územním či povolovacím řízení (rozsudek NSS ze dne 20. 1. 2010, č. j. 1 Ao 3/2009 - 82, bod 38). Toto ustanovení se však ***nepoužije, nedochází-li ke zřizování nového veřejného prostranství*** *(rozsudek NSS ze dne 18. 4. 2024, č. j. 10 As 339/2022 - 47, bod 19).* ***Nepoužije se ani v situaci, kdy veřejné prostranství vzniklo před 1. 1. 2007****, tedy před účinností vyhlášky č. 501/2006 Sb.“*

S ohledem na to, že se již krajský úřad k otázce nutnosti posuzování šířky veřejného prostranství v daném případě vyjadřoval opakovaně a jeho závěry akceptoval rovněž Nejvyšší správní soud, nemá krajský úřad již co by dále k věci dodal.

Co se týče „námitky systémové podjatosti“ vznesené v rámci žádosti o obnovu řízení, která směřovala proti pracovníkům Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, odboru regionálního rozvoje a stavebního úřadu, pak krajský úřad v odvoláním napadeném rozhodnutí konstatoval, že tito v řízení o povolení obnovy nerozhodují a že společné povolení je již ode dne 9. 4. 2024 pravomocně ukončeno, a proto není splněn předpoklad pro možnost zkoumání otázky podjatosti. Podle krajského úřadu podané odvolání neobsahuje žádný argument, který by jej přiměl ke změně jeho stanoviska v této věci.“

S ohledem na výše uvedené nepovažoval krajský úřad odvolání podané proti rozhodnutí č. j.: MSK 104562/2026 ze dne 7. 8. 2026 za důvodné a navrhl, aby Ministerstvo pro místní rozvoj[1] jako nadřízený správní orgán podle ust. § 90 odst. 5 správního řádu odvolání Zdenky Šillerové zamítlo a napadené rozhodnutí potvrdilo.

K vymezení předmětu odvolacího řízení odvolací správní orgán shrnuje:

a) odvolatelka žádost o obnovu řízení odůvodnila zejména (bod 2. odvolání) rozsudkem Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 199/2025-78 ze dne 12. 3. 2026, který obdržela prostřednictvím svého právního zástupce dne 19. 3. 2026[2]. Podle jejího názoru z tohoto rozsudku vyplývá nesprávnost závěrů stavebního úřadu týkajících se šířky veřejného prostranství mezi pozemky parc. č. 166/1 a 190/24 v katastrálním území Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí. Odvolatelka namítá, že šířka tohoto prostoru byla bez dostatečného podkladu stanovena na 8 m, ačkoli z údajů katastru nemovitostí má vyplývat šířka pozemku parc. č. 1304/2 přibližně 6 m.

   Dále namítá, že v původním řízení nebyly náležitě zohledněny podmínky použití § 22 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění rozhodném pro původní řízení a rovněž namítá systémovou podjatost pracovníků původního stavebního úřadu.[3]

b) Krajský úřad žádost zamítl za použití ust. § 100 odst. 6 správního řádu s odůvodněním, že uplatněné skutečnosti nenaplňují žádný ze zákonných důvodů pro povolení obnovy řízení podle § 100 odst. 1 správního řádu, přičemž toto ustanovení v písm. a) uvádí, že „*vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době původního řízení a které účastník, jemuž jsou ku prospěchu, nemohl v původním řízení uplatnit, anebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými.“* Krajský úřad dospěl zejména k závěru, že odvolatelka ve skutečnosti zpochybňuje právní posouzení věci provedené v původním řízení, přičemž rozsudek Nejvyššího správního soudu, na který odkazuje, jeho závěry o použitelnosti § 22 vyhlášky č. 501/2006 Sb. nevyvrací.

Odvolací správní orgán přezkoumal napadené rozhodnutí a řízení, které jeho vydání předcházelo, v rozsahu stanoveném § 89 odst. 2 správního řádu. Po posouzení věci dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

II. K podmínkám povolení obnovy řízení konstatuje odvolací správní orgán:

Podle § 100 odst. 1 písm. a) správního řádu se řízení před správním orgánem ukončené pravomocným rozhodnutím ve věci na žádost účastníka obnoví, jestliže vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době původního řízení a které účastník, jemuž jsou ku prospěchu, nemohl v původním řízení uplatnit, anebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými, a pokud tyto skutečnosti, důkazy nebo rozhodnutí mohou odůvodňovat jiné řešení otázky, jež byla předmětem rozhodování.

Obnova řízení představuje mimořádný opravný prostředek, jehož účelem je umožnit nové projednání pravomocně rozhodnuté věci za zákonem stanovených podmínek. Její podstatou je náprava situace, kdy se po skončení řízení objeví relevantní skutkové okolnosti nebo důkazy, které nebylo možné v původním řízení uplatnit, případně se ukáže, že důkaz, z něhož správní orgán vycházel, byl nepravdivý. Nejde však o další instanci, v níž by bylo možné znovu otevřít veškeré otázky původního řízení a dosáhnout přehodnocení právních závěrů, s nimiž účastník nesouhlasí.

Pro povolení obnovy řízení podle § 100 odst. 1 písm. a) správního řádu tedy nestačí, že účastník dodatečně získá jiný právní názor na posouzení věci, poukáže na judikaturu, která podle jeho názoru podporuje jeho stanovisko, nebo znovu předloží námitky, které již byly v původním řízení uplatněny a vypořádány. Musí být identifikována konkrétní nová skutečnost nebo důkaz, případně musí být prokázána nepravdivost již provedeného důkazu, přičemž současně musí jít o okolnost způsobilou odůvodnit jiné řešení původně posuzované otázky.

V nyní projednávané věci je rozhodující, zda rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 3. 2026, argumentace odvolatelky týkající se šířky veřejného prostranství a její námitka systémové podjatosti naplňují některou z uvedených podmínek. Odvolací správní orgán dospěl k závěru, že tomu tak není.

III. K rozsudku Nejvyššího správního soudu a otázce šířky veřejného prostranství uvádí odvolací správní orgán:

Odvolatelka spatřuje důvod pro obnovu řízení zejména v rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 199/2025-78 ze dne 12. 3. 2026. Z jeho závěrů dovozuje, že v původním řízení bylo nesprávně vycházeno z šířky veřejného prostranství 8 m, ačkoli z evidence katastru nemovitostí podle ní vyplývá šířka přibližně 6 m.

Tato argumentace však zaměňuje otázku nových skutkových okolností a důkazů s otázkou správnosti právního posouzení již známých okolností.

Rozsudek soudu je především výsledkem právního posouzení konkrétního případu. Samotná skutečnost, že byl vydán až po právní moci rozhodnutí, jehož obnova se požaduje, z něj nečiní novou skutkovou okolnost ani důkaz ve smyslu § 100 odst. 1 písm. a) správního řádu. Pozdější soudní rozhodnutí může mít význam pro výklad právní normy, samo o sobě však neprokazuje nepravdivost skutkového zjištění učiněného v jiném řízení ani automaticky nezakládá důvod k obnově tohoto řízení.

Podstatné je proto posoudit skutečný obsah rozsudku, na který odvolatelka odkazuje, a jeho vztah k otázce řešené v původním řízení.

V bodech 22 a 23 rozsudku č. j. 1 As 199/2025-78 Nejvyšší správní soud uvedl:

[22] „Dle § 22 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., platí, že „[n]ejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek rodinného domu, je 8 m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 6,5 m.“ Citované ustanovení se týká vymezování pozemků a umísťování staveb na nich, aplikuje se proto v územním či povolovacím řízení (rozsudek NSS ze dne 20. 1. 2010, č. j. 1 Ao 3/2009 - 82, bod 38). Toto ustanovení se však nepoužije, nedochází-li ke zřizování nového veřejného prostranství (rozsudek NSS ze dne18. 4. 2024, č. j. 10 As 339/2022 - 47, bod 19). Nepoužije se ani v situaci, kdy veřejné prostranství vzniklo před1. 1. 2007, tedy před účinností vyhlášky č. 501/2006 Sb. (rozsudky NSS ze dne 29. 1. 2015, č. j. 5 As 79/2014 - 38; či nověji ze dne 15. 8. 2024, č. j. 1 As 215/2023 - 29, bod 19).“

[23] „V posuzovaném případě dochází pouze k rozšíření stávající pozemní komunikace o výhybnu, a to v rámci již existujícího veřejného prostranství. Nedochází zde tím pádem k vymezení nového veřejného prostranství zpřístupňujícího pozemek rodinného domu, proto je správný závěr krajského soudu a stejně

tak žalovaného, podle něhož se nepoužije § 22 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Toto ustanovení tudíž není pro posouzení dané věci relevantní.“

Z citovaných pasáží vyplývá, že Nejvyšší správní soud posuzoval použitelnost § 22 vyhlášky č. 501/2006 Sb. v situaci, kdy se stávající pozemní komunikace pouze rozšiřuje v rámci již existujícího veřejného prostranství a nedochází k vymezení nového veřejného prostranství zpřístupňujícího pozemek rodinného domu.

Závěr Nejvyššího správního soudu tedy směřuje k vymezení působnosti uvedeného ustanovení, nikoli k určení konkrétní šířky veřejného prostranství v posuzované věci. Z citovaného rozsudku nelze dovodit, že veřejné prostranství mezi pozemky parc. č. 166/1 a 190/24 má šířku právě 6 m, že jeho šířka byla v původním řízení prokázána nesprávně, nebo že závěry krajského úřadu v rozhodnutí ze dne 22. 3. 2024 jsou v tomto ohledu v rozporu s právním názorem Nejvyššího správního soudu.

Naopak, krajský úřad již v původním odvolacím řízení posuzoval námitku odvolatelky, podle níž mezi podklady rozhodnutí chyběl doklad prokazující šířku veřejného prostranství. Vypořádal se s ní již v odůvodnění svého rozhodnutí č. j. MSK 125164/2023 ze dne 22. 3. 2024 (sp. zn. KSÚ/22293/2023/Nik), přičemž vycházel z relevantní judikatury Nejvyššího správního soudu a z metodického pokynu Ministerstva pro místní rozvoj č. j. MMR-74890/2020-81[1] k uplatňování § 20 odst. 4 a 7 a § 22 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Na tomto základě uzavřel, že ustanovení § 22 odst. 1 a 2 uvedené vyhlášky se na posuzovanou situaci nevztahuje, neboť se jedná o existující pozemní komunikaci a v daném případě nedochází k vymezování nových stavebních pozemků způsobem, který by použití tohoto ustanovení vyžadoval.

Odvolatelka tak v žádosti o obnovu znovu otevřela otázku, kterou uplatnila již v původním řízení. Ani nyní přitom neoznačila konkrétní nově zjištěnou skutkovou okolnost nebo důkaz, jenž by v době původního řízení existoval, nebyl jí bez jejího zavinění dostupný a mohl vést k jinému rozhodnutí. Poukázala především na pozdější soudní rozhodnutí a na svůj nesouhlas s tím, jak správní orgány posoudily význam stávající komunikace a veřejného prostranství.

Taková argumentace není způsobilá založit důvod obnovy řízení podle § 100 odst. 1 písm. a) správního řádu.

IV. K údajům katastru nemovitostí a tvrzené nepravdivosti důkazů

Odvolatelka dále tvrdí, že údaj o šířce veřejného prostranství 8 m je nepravdivý, neboť z údajů katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 má vyplývat, že pozemek parc. č. 1304/2 má po celé délce šířku přibližně 6 m. Odkazuje rovněž na smlouvu města Frýdlant nad Ostravicí č. Mal 2021/21297-20/02/56.6/NJ ze dne 18. 5. 2021 a na situační výkres, který je její součástí.

Ani tato argumentace však důvod pro povolení obnovy nezakládá.

Předně je třeba rozlišovat mezi šířkou pozemku evidovaného v katastru nemovitostí a šířkou veřejného prostranství. Tyto pojmy nejsou totožné a jejich rozsah se nemusí překrývat. Podle § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou veřejným prostranstvím náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

Veřejné prostranství tak může zahrnovat nejen pozemek, na němž se nachází vlastní komunikace, ale také další přilehlé plochy sloužící obecnému užívání. Z údaje o šířce pozemku parc. č. 1304/2 proto nelze bez dalšího dovodit celkovou šířku veřejného prostranství. Stejně tak nelze pouze z údaje katastru nemovitostí uzavřít, že vymezení veřejného prostranství v šířce 8 m je nepravdivé.

Odvolací správní orgán tímto nezaujímá závazný skutkový závěr, že veřejné prostranství v daném místě skutečně dosahuje šířky 8 m. Pro rozhodnutí o nynější žádosti je podstatné, že odvolatelka neprokázala, že by údaj o jeho šířce byl nepravdivým důkazem ve smyslu § 100 odst. 1 písm. a) správního řádu, ani neoznačila novou skutečnost či důkaz, které by splňovaly zákonné podmínky obnovy.

Samotné tvrzení o rozporu mezi údajem o šířce pozemku v katastru nemovitostí a údajem o šířce veřejného prostranství takový závěr neumožňuje. K prokázání nepravdivosti provedeného důkazu nestačí poukázat na odlišný údaj vztahující se k jiné, byť související skutečnosti. Muselo by být postaveno najisto, který konkrétní důkaz byl v původním řízení proveden, v čem spočívá jeho nepravdivost a jak může tato okolnost odůvodnit jiné řešení otázky, která byla předmětem původního rozhodování.

V projednávaném případě přitom odvolatelka staví svou argumentaci zejména na tom, že podle ní nebyla šířka veřejného prostranství náležitě doložena. Tím však zpochybňuje dostatečnost podkladů a správnost skutkových či právních závěrů učiněných v původním řízení, nikoli prokázanou nepravdivost konkrétního důkazu.

Obnova řízení přitom nemůže sloužit jako náhrada odvolání ani jako prostředek k dodatečnému přezkumu úplnosti podkladů a správnosti úvah správního orgánu, pokud nejsou splněny zvláštní zákonné podmínky tohoto mimořádného opravného prostředku.

Odvolací správní orgán proto ve shodě s krajským úřadem uzavírá, že ani argumentace odvolatelky týkající se údajů katastru nemovitostí a smlouvy ze dne 18. 5. 2021 nezakládá důvod pro povolení obnovy řízení podle § 100 odst. 1 písm. a) správního řádu.

V. K námitce systémové podjatosti uvádí odvolací správní orgán:

Odvolatelka spatřuje systémovou podjatost pracovníků speciálního stavebního úřadu v uzavření smlouvy ze dne 18. 5. 2021 mezi městem Frýdlant nad Ostravicí a stavebníkem[1], jejímž předmětem byly stavební úpravy pozemku parc. č. 1304/2. Podle jejího názoru tím město podpořilo záměr stavebníka realizovat výstavbu rodinných domů na pozemcích přístupných přes uvedenou komunikaci, a vytvořilo tak předpoklady pro pochybnosti o nepodjatosti pracovníků speciálního stavebního úřadu.

Ani tato námitka však nemůže vést k povolení obnovy řízení.

Především je třeba rozlišovat mezi námitkou podjatosti jako procesním prostředkem uplatňovaným v probíhajícím správním řízení a důvodem pro povolení obnovy již pravomocně skončeného řízení. Skutečnost, že účastník dodatečně zpochybní nestrannost úředních osob, sama o sobě nezakládá důvod pro obnovu řízení. Takový závěr by byl možný pouze tehdy, pokud by tvrzené okolnosti naplňovaly některý ze zákonných důvodů podle § 100 odst. 1 správního řádu.

V projednávané věci je společné řízení týkající se stavby „Příjezdová komunikace k. ú. Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí“ pravomocně ukončeno od 9. 4. 2024. Pracovníci speciálního stavebního úřadu, jejichž podjatost odvolatelka namítá, přitom nerozhodují v nynějším řízení o žádosti o povolení obnovy, neboť v souladu s ust. § 100 odst. 2 správního řádu o obnově řízení rozhoduje správní orgán, který ve věci rozhodl v posledním stupni, tj. v daném případě krajský úřad. Předmětem řízení o obnově navíc není nové posouzení žádosti o povolení stavby, nýbrž výhradně posouzení, zda jsou splněny zákonné předpoklady pro znovuotevření již pravomocně skončené věci.

Tím není dotčeno právo odvolatelky uplatňovat procesní námitky způsobem a v řízeních, pro něž je správní řád stanoví. Její námitka systémové podjatosti však nemůže být v řízení o povolení obnovy posouzena jako samostatný, zákonem neupravený důvod pro prolomení právní moci původního rozhodnutí.

Nad rámec uvedeného odvolací správní orgán konstatuje, že samotné propojení zájmů obce s předmětem správního řízení nevede automaticky k závěru o podjatosti úředních osob. Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu v usnesení č. j. 1 As 89/2010-119 ze dne 20. 11. 2012 dovodil, že úřední osoba územního samosprávného celku není vyloučena z rozhodování již jen proto, že rozhoduje ve věci, která se tohoto celku přímo či nepřímo týká. V takových případech existuje systémové riziko podjatosti, které vyžaduje zvýšenou obezřetnost při posuzování nestrannosti, nikoli však automatické vyloučení úřední osoby. Rozšířený senát dále vysvětlil, že samotný dopad rozhodnutí do majetkových či jiných zájmů obce zpravidla není dostatečným důvodem pro pochybnosti o nepodjatosti úředníka, jde-li o běžné, obecně nekontroverzní a v měřítkách daného územního celku nevýznamné dotčení těchto zájmů.

Odvolatelka přitom v žádosti o obnovu, resp. ve svém přípis (poslední odstavec str. 3 k uzavření smlouvy mezi městem Frýdlant nad Ostravicí a stavebníkem ze dne 18. 5. 2021, týkající se stavebních úprav pozemku parc. č. 1304/2 – podání k MěÚ Frýdlant nad Ostravicí, v předaném spisu č.j. MUFO-35386/2026/RRASÚ) poukazuje především na existenci smlouvy mezi městem a stavebníkem. Samotné uzavření této smlouvy, byť bezúplatné, však bez dalších konkrétních okolností neprokazuje, že by město ovlivňovalo rozhodování úředních osob, vyvíjelo na ně nátlak nebo že by tyto osoby nebyly schopny rozhodovat nestranně. Uvedená smlouva může svědčit o podpoře určitého záměru ze strany města, sama o sobě však nedokládá nadkritickou míru systémového rizika podjatosti.

Odvolací správní orgán zdůrazňuje, že tímto závěrem nepředjímá případné posouzení konkrétních skutečností svědčících o podjatosti v procesním rámci, v němž by takové posouzení bylo přípustné. Pro účely řízení o povolení obnovy je však rozhodující, že odvolatelka neprokázala, že by její tvrzení

představovala dříve neznámou skutečnost nebo důkaz ve smyslu § 100 odst. 1 písm. a) správního řádu, který by mohl odůvodnit jiné řešení původně posuzované otázky.

Ani námitka systémové podjatosti proto nezakládá důvod pro povolení obnovy řízení. Odvolací správní orgán je zajedno s názorem krajského úřadu, tedy že námitky systémové podjatosti vznesené v žádosti na obnovu řízení, která směřovala proti pracovníkům Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, odboru regionálního rozvoje a stavebního úřadu, tito pracovníci v řízení o povolení obnovy nerozhodují a že společné povolení je pravomocné (ode dne 09.04.2024) a proto není ani splněn předpoklad pro eventualitu zkoumání otázky podjatosti.

VI. K námitce týkající se zahájení řízení o povolení obnovy

Odvolatelka ve svém vyjádření k podkladům rozhodnutí nesouhlasila s názorem, že námitku podjatosti nelze uplatnit v řízení o povolení obnovy, protože jde o řízení dosud nezahájené. Argumentovala tím, že řízení o povolení obnovy bylo zahájeno již podáním žádosti, a poukazovala na odbornou literaturu a judikaturu.

Odvolací správní orgán uvádí, že pro rozhodnutí o nyní projednávaném odvolání není nezbytné řešit tuto otázku v obecné rovině. I při přijetí předpokladu, že řízení o povolení obnovy bylo zahájeno doručením žádosti příslušnému správnímu orgánu, z toho nevyplývá, že by námitka podjatosti pracovníků jiného správního orgánu, kteří v tomto řízení nerozhodují, musela být samostatně projednána a že by její vyřízení představovalo předpoklad pro vydání rozhodnutí o žádosti o obnovu.

V nynějším řízení krajský úřad posuzoval, zda jsou splněny zákonné předpoklady pro povolení obnovy pravomocně skončeného společného řízení. Nešlo o pokračování původního řízení o povolení záměru ani o nové projednání žádosti o povolení stavby. Pracovníci speciálního stavebního úřadu, jejichž podjatost odvolatelka namítá, nebyli osobami rozhodujícími o žádosti o obnovu.

Rozhodující proto není pouze skutečnost, zda řízení o povolení obnovy bylo zahájeno, ale především to, kdo v něm činí úkony a rozhoduje, a zda tvrzené okolnosti mohou mít význam pro zákonné podmínky obnovy. V tomto ohledu odvolatelka neuvádí skutečnosti, které by zpochybňovaly správnost závěru krajského úřadu, že žádný z důvodů podle § 100 odst. 1 správního řádu nebyl naplněn.

Ani tato námitka tedy nemůže vést ke změně nebo zrušení napadeného rozhodnutí.

VII. Závěr odvolacího správního orgánu

Na základě přezkoumání napadeného rozhodnutí a řízení, které jeho vydání předcházelo, odvolací správní orgán dospěl k závěru, že krajský úřad posoudil žádost o povolení obnovy řízení v souladu s § 100 správního řádu a své závěry náležitě odůvodnil.

Odvolatelka neprokázala, že by po právní moci původního rozhodnutí vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly již v době původního řízení a které nemohla bez své viny uplatnit, ani že by se některý z provedených důkazů ukázal nepravdivým. Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 199/2025-78 ze dne 12. 3. 2026 neobsahuje závěr, který by prokazoval nesprávnost konkrétního skutkového zjištění o šířce veřejného prostranství v původním řízení. Tvrzení o nesprávném posouzení této šířky a o systémové podjatosti pracovníků původního stavebního úřadu pak představují především polemiku se skutkovými a právními závěry původního rozhodnutí, nikoli prokázání zákonného důvodu pro obnovu řízení.

Odvolací správní orgán současně zdůrazňuje, že zamítnutím odvolání není nově autoritativně určována skutečná šířka veřejného prostranství mezi dotčenými pozemky. Předmětem tohoto řízení bylo pouze posouzení zákonných podmínek pro povolení obnovy pravomocně skončeného řízení, nikoli opětovné věcné posouzení původního stavebního záměru.

Protože odvolací správní orgán neshledal důvod pro změnu ani zrušení napadeného rozhodnutí, rozhodl podle § 90 odst. 5 správního řádu tak, že odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil.

Odvolací správní orgán zasílá toto rozhodnutí obdobně jako krajský úřad napadené rozhodnutí také osobám, které podle ust. § 69 odst. 2 správního řádu označil v napadeném rozhodnutí jako všechny účastníky řízení: Rečka Ivo, Město Frýdlant nad Ostravicí, CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GasNet Služby, s.r.o., Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., Lesy České republiky, s.p., Kokešová Jarmila, Urbanová Jana, Rečková Simona, Kubíková Dáša, Walder Jiří, Walderová Hana, Pavlíček Petr, Pavlíčková Lenka, Šmíra Jaromír, Kokeš Zdeněk, Kokešová Eva, Javorská Kateřina, Javorský Libor, Pierzyna Miroslav, Pierzynová Jitka, Smolík Tomáš, Smolíková Hana, Gruška Petr, Grušková Dáša,

Maňasová Jana, Adámek František, Adámková Hana, Tesařová Jana, osoby s vlastnickým nebo jiným věcným právem k pozemkům v k. ú. Frýdlant nad Ostravicí : parc. č. St. 22, St. 23/1, St. 25, St. 303, 164/1, 166/1, 175/1, 183/1, 183/2, 183/7, 184/1, 184/6, 190/1, 190/3, 190/4, 190/5, 190/6, 190/7, 190/8, 190/10, 190/12, 190/14, 190/20, 190/24, 190/40, 190/41, 190/42, 190/43, 191/1, 191/2, 196/1, 196/2, 197/1, 197/2, 197/3, 197/4, 197/5, 198/1, 198/2, 199/1, 199/2, 200, 242/3, 242/9, 1303/1, 1377/1, 1377/14, osoby s vlastnickým nebo jiným věcným právem ke stavbám v k. ú. Frýdlant nad Ostravicí: č. p. 17, 18, 19, 110, 257, 293, 308, 347, 355, 356, 360, 380, 419, 421, č. e. 128, 190.

Poučení účastníků:

Proti rozhodnutí odvolacího správního orgánu se podle § 91 odst. 1 správního řádu nelze dále odvolat.

Rozhodnutí odvolacího správního orgánu je v právní moci, jestliže bylo oznámeno všem odvolatelům a účastníkům uvedeným v § 27 odst. 1 správního řádu.

JUDr. Ivan Švec
vedoucí samostatného oddělení
Samostatné oddělení vyvlastnění a právních činností Morava

Obdrží:

účastník řízení – do vlastních rukou
Šillerová Zdenka, Nová Ves č.p. 265, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Na vědomí:
Adámek František, Nová Ves č.p. 356, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Adámková Hana, Nová Ves č.p. 356, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Gruška Petr, Ing., Sokolská třída č.p. 86/107, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
Grušková Dáša, Ing., Nová Ves č.p. 355, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Javorská Kateřina, Nová Ves č.p. 257, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Javorský Libor, Nová Ves č.p. 257, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Kokeš Zdeněk, Nová Ves č.p. 308, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Kokešová Eva, Horní Domaslavice č.p. 48, 739 51 Dobrá
Kokešová Jarmila, Boženy Němcové č.p. 730, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Kubíková Dáša, Hlavní třída č.p. 1027/43, Poruba, 708 00 Ostrava 8
Maňasová Jana, IDDS: rnb66yy
trvalý pobyt: Nová Ves č.p. 380, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Pavlíček Petr, Ing., Pstruží č.p. 357, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Pavlíčková Lenka, Ing., Pstruží č.p. 357, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Pierzyna Miroslav, Novodvorská č.p. 3050, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1
Pierzynová Jitka, Novodvorská č.p. 3050, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1
Rečka Ivo, Nová Ves č.p. 490, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Rečková Simona, Mgr., Nová Ves č.p. 490, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Smolík Tomáš, Ing., Nová Ves č.p. 419, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Smolíková Hana, Nová Ves č.p. 419, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Šmíra Jaromír, Ing., Nová Ves č.p. 520, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Tesařová Jana, IDDS: y4wj9xf
trvalý pobyt: Sokolská třída č.p. 326/105, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2, zastoupena:
Burá Pavla, Krátká č.p. 1161, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Urbanová Jana, IDDS: rjvfghq
trvalý pobyt: Elektrárenská č.p. 124, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Walder Jiří, Ing., Ph.D., Bastlova č.p. 1000/20, Zábřeh, 700 30 Ostrava 30
Walderová Hana, Mgr., Bastlova č.p. 1000/20, Zábřeh, 700 30 Ostrava 30
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Frýdek-Místek, IDDS: e8jcfsn
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Město Frýdlant nad Ostravicí, IDDS: 7fvbegw
sídlo: Náměstí č.p. 3, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IDDS: 4xff9pv
sídlo: 28. října č.p. 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9
Šillerová Zdenka, Nová Ves č.p. 265, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor regionálního rozvoje a stavební úřad, IDDS: 7fvbegw
sídlo: Náměstí č.p. 3, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Na vědomí – doručováno veřejnou vyhláškou:
osoby s vlastnickým nebo jiným věcným právem k pozemkům v k. ú. Frýdlant nad Ostravicí:
parc. č. St. 22, St. 23/1, St. 25, St. 303, 164/1, 166/1, 175/1, 183/1, 183/2, 183/7, 184/1, 184/6, 190/1, 190/3, 190/4, 190/5, 190/6, 190/7, 190/8, 190/10, 190/12, 190/14, 190/20, 190/24, 190/40, 190/41, 190/42, 190/43, 191/1, 191/2, 196/1, 196/2, 197/1, 197/2, 197/3, 197/4, 197/5, 198/1, 198/2, 199/1, 199/2, 200, 242/3, 242/9, 1303/1, 1377/1, 1377/14
osoby s vlastnickým nebo jiným věcným právem ke stavbám v k. ú. Frýdlant nad Ostravicí: č. p. 17, 18, 19, 110, 257, 293, 308, 347, 355, 356, 360, 380, 419, 421, č. e. 128, 190

Dále na vědomí - prvoinstanční správní orgán
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, krajský stavební úřad, IDDS: 8x6bxsd
sídlo: 28. října č.p. 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.